許峰源保險財富傳承

- 許峰源-法羽老師簡介
- 1982年生。新北市三重高中；國立臺灣大學法律學系畢業(書卷獎)。
- 大四應屆律師高考及格；執業律師(95臺檢證字第6922號)2006年～。
- 目前專職寫作。





學習新場景的心法

複雜是容易的、危險的

簡單是困難的、有力的

時刻提醒、緊扣

如何有效成交

高額人壽保險

中小企業主
股權繼承風險
普通常識

繼承
不是法律行為
是事實行為
被繼承人死亡時
公司股權即為繼承人所有

遺產稅未繳清前
不得分割遺產
交付遺贈
辦理移轉登記
不得辦理公司股權過戶

遺產稅未繳清前
因為已經是股東了
依舊可以
行使股東權利
例如表決權

遺產稅未繳清前
因為已經是股東了
依舊可以
接受公司配發股利
依法課徵所得稅就好

董事長、董事的職位
不是可以繼承的財產
與公司是委任關係
當事人一方死亡
委任關係消滅
喪失董事長、董事職位

董事長死亡
非因故不能行使職權
不能指定代理、互推代理
另行補選董事長
先由董事互推一人
暫時執行董事長職務

董事會
應由三分之二以上
董事之出席
及出席董事過半數之同意
互選一人為董事長

董事死亡
原則上不用補選
缺額達三分之一
召開股東臨時會補選

召開股東臨時會

全面改選董監事

應有代表已發行股份總數

過半數股東之出席

以出席股東表決權

過半數之同意行之

股份有限公司
董事選舉
採累積投票制

每一股份有與應選出
董事人數相同之選舉權
得集中選舉一人
或分配選舉數人
由所得選票代表選舉權
較多者當選為董事

董事會
應由三分之二以上
董事之出席
及出席董事過半數之同意
互選一人為董事長

股份為數人共有者
其共有人應推定一人
行使股東之權利

公同共有
股份有限公司股份
股東行使股東權
參加股東會
應經公同共有人
全體同意始得為之

繼承人喬不攏時

只要有一人不同意

就無法行使股東權利

無法出席股東會

無法行使表決權

還能確保經營權嗎

繼承人無法協議分割

法院裁判分割

股權可能分散繼承

只要有繼承人投靠敵方

董事長就有可能換人做

遺囑執行人

管理遺產

執行上必要行為

全體繼承人的代理人

可以單獨辦理

公司股權的遺產分割

透過遺囑搭配人壽保險
預留高額遺產外現金
讓遺囑執行人
立刻繳清遺產稅
辦理遺產分割、移轉登記

透過遺囑搭配人壽保險
將股權明確分配
最好集中分配於一人
運用人壽保險金
補償應繼分、特留分
儘速辦理公司股權遺產分割

準備足額人壽保險金
才能提高
有經驗的好律師
擔任遺囑執行人的意願
降低律師費用

外籍配偶、子女繼承權
普通常識

夫妻之一方死亡
會先發生
夫妻剩餘財產分配
再繳完遺產稅後
剩下的
才會成為繼承遺產

生存配偶

主張剩餘財產分配

不需要跟其他繼承人分擔

清算結束後

仍得再以繼承人身分

繼承遺產或拋棄繼承

生存配偶
通常會拿到遺產的大部分
公司經營權接班安排
要預留補償生存配偶
夫妻剩餘財產分配請求權
足額的人壽保險金

中國籍配偶
夫妻剩餘財產分配請求權
不是繼承權
沒有標的、金額的限制
大陸地區財產用大陸法律
臺灣地區財產用台灣法律

中國籍子女繼承權
賴以居住之不動產不得繼承
有200萬的限額
不能取得不動產所有權
必須將繼承權折算現金

中國籍配偶繼承權
賴以居住之不動產不得繼承
沒有200萬的限額
沒有取得長期居留權
不能取得不動產所有權
必須將繼承權折算現金

中國籍配偶、子女
要預留繼承權的
現金補償
否則遺產中的不動產
會有變價分割拍賣的風險

裁判分割共有物
被繼承人取得不動產
在105年以後
還要再繳納
房地合一稅

利用遺囑搭配人壽保險
將不動產所有權
歸屬台灣籍繼承人
再由台灣籍繼承人
取得人壽保險金後
補償中國籍繼承人應繼分

外國人在中華民國
取得或設定土地權利
以中華民國人民
得在該國享受
同樣權利者為限
「平等互惠原則」

完全平等互惠國家

日本、韓國

德國、英國、法國

美國大部分州

馬來西亞、印度

附條件平等互惠國家

新加坡、香港

菲律賓、烏克蘭

美國少部分州

目前與我國「沒有」互惠平等原則的國家

越南、緬甸、印尼

柬埔寨、澳門

越南無平等互惠原則

越南籍配偶、子女

不能取得不動產所有權

但依然有完整繼承權利

必須將繼承權利

全部折算現金

越南籍配偶、子女
要預留繼承權的
現金補償
否則遺產中的不動產
會有變價分割拍賣的風險

裁判分割共有物
被繼承人取得不動產
在105年以後
還要再繳納
房地合一稅

利用遺囑搭配人壽保險
將不動產所有權
歸屬台灣籍繼承人
再由台灣籍繼承人
取得人壽保險金後
補償越南籍繼承人應繼分

準備足額人壽保險金
才能提高
有經驗的好律師
擔任遺囑執行人的意願
降低律師費用

高額人壽保險
成交心法

高資產客戶
絕大多數的資產類型
現金、不動產、股票

繳這麼多年所得稅
你有研究過
所得稅法嗎
因為你知道沒有用
最後還是要繳

那為什麼現在要
花那麼多時間
研究遺產稅法呢
透徹研究後
你也會知道沒有用
最後還是要繳

聚焦準備遺產稅源

三種稅源

繼承人自己的錢

被繼承人的遺產

遺產外現金

人壽保險
年繳保費500萬
6年期總繳3000萬
宣告利率、分紅實現率達標
原則上解約金會保本
保險金額會有6000萬以上

保本後3000萬解約金
生前都是你的
身故後的瞬間
才由你指定的受益人
領走6000萬保險金

6000萬人壽保險金
遺產外現金
可以用來繳納遺產稅
補償應繼分、特留分
清償不動產貸款
照顧內心想要照顧的人

遺囑內容
可以慢慢想
但人壽保險
要先買起來

老闆總是說
保險已經買很多了
重點是你目前的體況
還能買到多少保額

有意識、有規劃
買到免體檢、最高保額
因為事情發生的哪一天
到底需要用到多少錢
用在什麼地方沒人知道

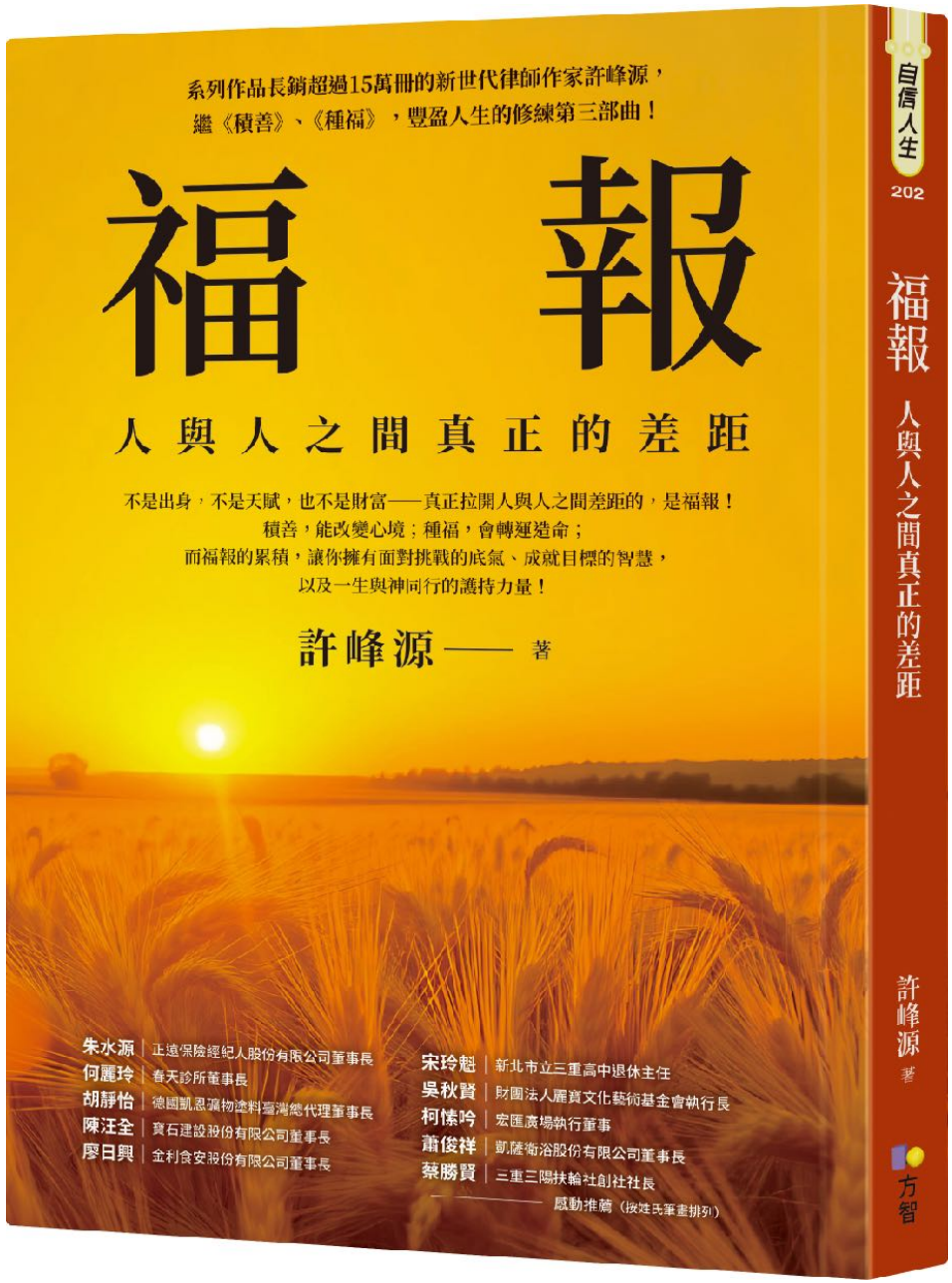
保險業務員
本分本業
就是賣保險

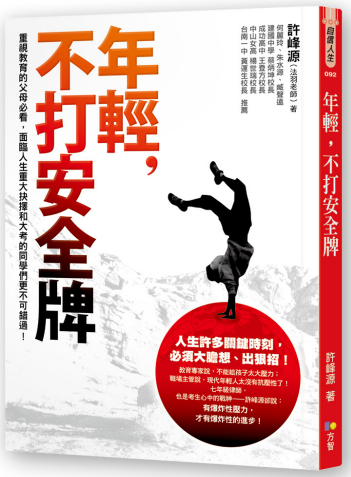
用最低的保費
創造最高的保額
最好可以盡快保本

人壽保險本業都要懂
其他的只要懂
最少必要有用的
普通常識
能夠跟客戶講故事
能夠「開講」就好

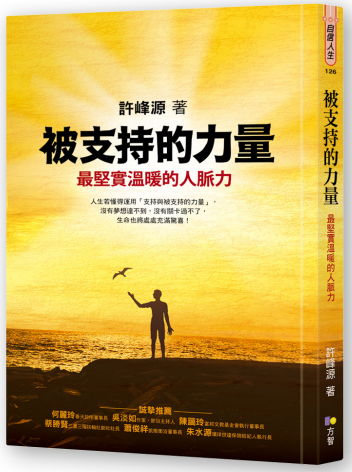
高額人壽保險
三十個場景
反覆運用真實故事
深入化、細緻化演練

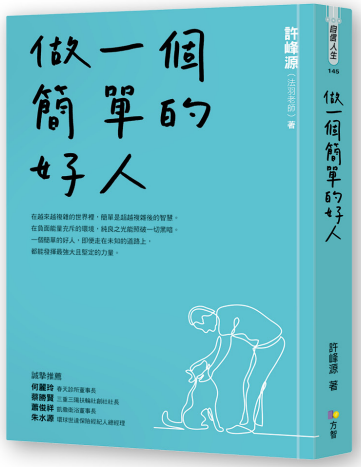
2025年10月最新第8本著作出版




年輕，不打安全牌
許峰源 著


心的強大，才是真正的強大
許峰源 著

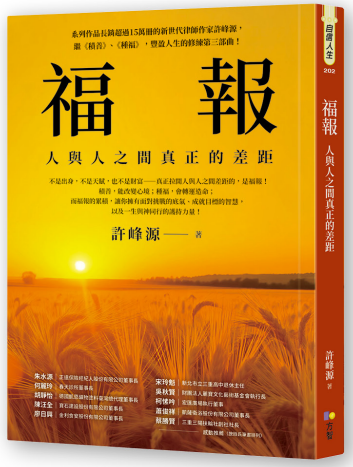

許峰源 著
被支持的力量
最堅實溫暖的人脈力


做一個簡單的好人
許峰源 著


內心的太陽一直都在
許峰源 著


積善
生命的改變，始終源於心念
許峰源 著


種福
做內心覺得應該做的事
許峰源 著


福報
人與人之間真正的差距
許峰源 著



請搜尋：許峰源-法羽老師